

ข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานที่ดินมีเจตนาทุจริต หลอกลวง กระทำโดยมิชอบ ทำให้ผู้ยื่นคำขอรายดังกล่าวสำคัญผิด อีกทั้ง เจ้าพนักงานที่ดินยังได้ชี้แจงให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการแบ่งหักที่ดินเป็นทางส่วนบุคคลกับการแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอได้โต้แย้งคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าการรังวัดที่ดินส่วนที่แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ไม่ถูกต้อง การแสดงเจตนาแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ย่อมมีผลสมบูรณ์ ส่งผลให้ที่ดินในส่วนนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์จึงเป็นไปตามเจตนาและถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำขอและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๕๗ ตำบลในเมือง (ปทุมใหญ่) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และในนามตนเองได้ไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกจากกัน ให้แปลงแยก ๑ เป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แปลงแยก ๒ เป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนแปลงคงเหลือเป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แต่เมื่อมีการรังวัดในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้แจ้งความประสงค์ต่อนาย จ. เจ้าหน้าที่รังวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าขอนำรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพิ่มอีก ๒ แปลง เพื่อแบ่งหักเป็นทางหลวงท้องถิ่น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำขอตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แก่คำขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม โดยระบุขอตกลงแบ่งส่วนในที่ดินออกจากกันใหม่ คือ แปลงแยก ๑ และแปลงแยก ๒ แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงท้องถิ่น) แปลงแยก ๓ เป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แปลงแยก ๔ เป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แปลงคงเหลือเป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกแก้ไขรูปแผนที่และบันทึกรับทราบคำชี้แจงความแตกต่างระหว่างทางส่วนบุคคลกับทางสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดานบาง (ร.ว. ๙) ว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงดำเนินการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมจำนวน ๒ แปลง และจดทะเบียนแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงท้องถิ่น) จำนวน ๒ แปลง ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



ได้รับโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกและโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเฉพาะส่วนที่แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตรงตามเจตนาของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ประสงค์จะให้เส้นทางส่วนบุคคลในที่ดินแปลงคงเหลือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสามว่าในการจดทะเบียนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายแล้ว หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ออกจากการแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ให้เป็นทางส่วนบุคคล ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลและนำคำพิพากษาที่ให้เพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ดำเนินการเพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางหลวงท้องถิ่น โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๕๗ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการรื้อวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และในบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่แก้คำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโดยขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์จากเดิมให้มีการแบ่งส่วนในที่ดินออกจากกันใหม่ คือ แปลงแยก ๑ และแปลงแยก ๒ แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงท้องถิ่น) แปลงแยก ๓ เป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แปลงแยก ๔ เป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แปลงคงเหลือเป็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ อันเป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันเจตนาของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงท้องถิ่น) ตามความประสงค์ของตน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่ามีเจตนาอุทิศที่ดินบางส่วนของตนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าในวันรื้อวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และวันจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าพนักงานที่ดินได้ชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบถึงความแตกต่างระหว่างการแบ่งหักที่ดินเป็นทางส่วนบุคคลกับการแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ว่า ที่ดินส่วนที่เป็นทางส่วนบุคคลจะยังมีชื่อของบุคคลที่ขอแบ่งเป็นเจ้าของ โดยทางดังกล่าวใช้ได้เฉพาะเจ้าของหรือบุคคลที่เจ้าของประสงค์จะให้ใช้ ส่วนทางสาธารณประโยชน์นั้น ผู้ขอแบ่งจะมีใช้เจ้าของที่ดินส่วนนั้นอีกต่อไป แต่จะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าของจะถอนคืนการอุทิศไม่ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำชี้แจงดังกล่าวในบันทึกถ้อยคำ



(ท.ต. ๑๖) แล้ว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งแสดงรูปแผนที่ของการรังวัดแบ่งหักที่ดินเป็นทางหลวงท้องถิ่นจำนวน ๒ แปลง การรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเป็นที่ดินแปลงแยก จำนวน ๒ แปลง และที่ดินแปลงคงเหลือ โดยรับรองว่า ได้ตรวจรูปแผนที่แล้วเห็นว่าตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดมานั้นถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามโต้แย้งคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการรังวัดที่ดินส่วนที่แบ่งหักให้เป็นทางหลวงท้องถิ่นไม่ถูกต้อง อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ ว่า การอุทธรณ์ที่ดินส่วนดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาทุจริต หลอกลวง กระทำโดยมิชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสำคัญผิดหรือมีการโต้แย้งคัดค้านว่าการรังวัดและจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม การแสดงเจตนาแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์จึงมีผลสมบูรณ์ ส่งผลให้ที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๗๑^{๓๑} มาตรา ๗๙^{๓๒} ประกอบกับมาตรา ๖๙ ทวิ^{๓๓}

^{๓๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐)

พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

ในกรณีนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องการประกาศหรือต้องมีการรังวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

^{๓๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

มาตรา ๗๙ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำมาตรา ๖๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย และถ้าจะต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วจึงออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหม่ให้

^{๓๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ ในสารบัญญัติทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาท จึงเป็นไปตามเจตนาและถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๓/๒๕๖๒)

๕.๒ การจดทะเบียนการะจำยอม

การที่เจ้าพนักงานที่ดินรับจดทะเบียนการะจำยอมโดยได้เขียนตัวเลขโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ผิดพลาด ทั้งในส่วนขอจดทะเบียนการะจำยอม ในแบบการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทการะจำยอม (ท.ด. ๑) ตลอดจนในสารบัญญัติทะเบียนของที่ดินแปลงการะจำยอมทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดิน และเมื่อพบว่ามี การเขียนตัวเลขผิดพลาด เจ้าพนักงานที่ดินกลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการแก้ไขความผิดพลาดนั้น โดยได้แก้ไขเลขที่โฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ให้ถูกต้องเฉพาะในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงการะจำยอมฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้น เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ซื้อฝากสำคัญผิดว่าที่ดินที่ตนจะรับซื้อฝากมีที่ดินแปลงการะจำยอมใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะจนยอมตกลงรับซื้อฝากที่ดิน ทำให้ต่อมาภายหลังต้องเสียเงินซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ การกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ซื้อฝาก ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ดีตาม แม้คำใช้จ่าย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามิได้นำทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก่โฉนดที่ดินหรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่สวนโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งผู้กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้ความหมายในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ที่ต้องเสียไปในการซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ จะถือเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ก็ทำให้ผู้ซื้อฝากได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่ตนซื้อเพิ่มมาด้วย ซึ่งต่างจากการจดทะเบียนภาระจำยอมที่จะมีสิทธิเพียงใช้ที่ดินแปลงการยทรัพย์เป็นทางเข้าออกเท่านั้น ดังนั้น ในการกำหนดค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อฝากจึงต้องนำเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ซื้อ เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกมาพิจารณาประกอบกับมูลค่าของที่ดินที่รับซื้อฝากในขณะที่ รับซื้อฝากและในปัจจุบันเพื่อหักส่วนความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ ตำบลช่องนนทรี (คลองเตย) อำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมกันจำนวน ๖ คน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ เป็นทางสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงดังกล่าวออกเป็น แปลงย่อยจำนวน ๖ แปลง คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๗ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๓๓๓๘ ส่วนโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ มีชื่อบุคคลทั้งหกคน ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ต่อมา นาย ส. ได้นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ มาจดทะเบียนขายฝากกับผู้ฟ้องคดีมีกำหนดหนึ่งปี โดยสารบัญญัติทะเบียนของที่ดินแปลงคงเหลือ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ ฉบับสำนักงานที่ดิน ระบุว่า ที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๕๖๑ ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาขายฝาก ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ใช้ที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๕๖๑ เดินผ่านเข้าออกที่ดินของตน แต่ได้ถูกผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงคงเหลือ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ ได้แย่งขัดขวาง โดยอ้างว่าที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๕๖๑ มิใช่การยทรัพย์ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ผู้ฟ้องคดี จึงไปติดต่อ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนภาระจำยอม ในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ ได้จดทะเบียน ภาระจำยอมให้แก่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้เจ้าของ



กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ทุกคนดำเนินการจดทะเบียนให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้ฟ้องคดีจึงได้ซื้อที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ เฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ของนาย ส. ในราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสำคัญผิดว่าที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ เป็นการยกรั้วของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ จนรับซื้อฝากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ จากนาย ส. และต้องเสียเงินซื้อที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ เฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ของนาย ส. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๖ โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกำหนดเวลา ตามบันทึกข้อตกลงลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ในการจดทะเบียนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เขียนตัวเลขโฉนดที่ดินแปลงสามยกรั้วผิดพลาดจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๖ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ทั้งในส่วนที่ใช้ตราประทับของคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในแบบการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทภาระจำยอม (ท.ด. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตลอดจนในสารบัญญัติทะเบียนของที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเมื่อพบว่ามี การเขียนตัวเลขโฉนดที่ดินแปลงสามยกรั้วผิดพลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการแก้ไขเลขที่โฉนดที่ดินแปลงสามยกรั้ว จากโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๖ โดยมีการแก้ไขตัวเลขจากเลข “๕” เป็นเลข “๖” เฉพาะในสารบัญญัติทะเบียนของที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ฉบับเจ้าของที่ดิน ส่วนสารบัญญัติทะเบียนของที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ฉบับสำนักงานที่ดิน ไม่มีการแก้ไข อีกทั้งได้มีการลบตัวเลข “๕” ในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวออก แต่ไม่มีการเขียนตัวเลข “๖” แทนที่ตัวเลขที่ลบนั้น ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของการจดทะเบียนดังกล่าวอย่างรอบคอบ ก็จะต้องทราบว่าตนได้ทำการแก้ไขความผิดพลาดไม่ครบถ้วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ตรวจสอบการแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวให้ละเอียดรอบคอบ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีสำคัญผิดว่าที่ดินแปลงคงเหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๑ ตกอยู่ในภาระจำยอมของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับซื้อฝากที่ดินจากนาย ส.



จนต่อมาผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออกที่ดินแปลงดังกล่าวสู่ทางสาธารณะได้อย่างสะดวก ผู้ฟ้องคดีจึงต้องซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ เฉพาะส่วนของนาย ส. ในราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ถือได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปในการซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีจะเสียเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ เฉพาะส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. โดยมีสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินดังกล่าวรายอื่น ๆ ทุกประการ ซึ่งต่างจากการจดทะเบียนการจำนองที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิเพียงใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๑ เป็นทางเข้าออกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น ประกอบกับมูลค่าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๓๕ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับซื้อฝากและในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวให้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๖๒)

^{๓๔-๓๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



๕.๓ การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

คำมั่นที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้กับเจ้าหนี้ว่าจะไม่ขาย ขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนองเพิ่มเติม หรือ จำนองลำดับสอง หรือทำนิติกรรมใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิน หากปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าหนี้ หรือจนกว่าจะได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จนครบถ้วนแล้ว โดยในคำมั่นไม่ปรากฏข้อความที่แสดงให้เห็นว่าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้จะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่เจ้าหนี้ คำมั่นดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการระงับหรืองดเว้นการทำนิติกรรมใด ๆ ในที่ดินเพื่อประโยชน์ ในการได้รับชำระหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์จะนำที่ดินไปจดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อการชำระหนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้มีคำขอ อายัดที่ดินข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามมิให้จำนำที่ดินเพื่อไปดำเนินการฟ้องคดี ต่อศาลให้คำมั่นมีผลต่อไป มิได้ประสงค์จะขออายัดที่ดินไว้เพื่อไปฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้แก่เจ้าหนี้ กรณีย่อมไม่อาจถือได้ว่า เจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ทางทะเบียนตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่ง ไม่รับคำขออายัดที่ดิน จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดี (บริษัท ฟ.) ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งของศาลแพ่ง ธนบุรีได้ยื่นคำขออายัดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ มีคำสั่งอายัดที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดิน จำนวน ๒๙ แปลง และตามหลักฐานหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จำนวน ๑๗ แปลง รวม ๔๖ แปลง ของบริษัท อ. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) ซึ่งมีนาย อ. จำเลยที่ ๒ และนาย ส. จำเลยที่ ๓ ในคดีแพ่งดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีสืบทราบจากผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ กำลังเตรียมการจะขายที่ดินทั้ง ๔๖ แปลง ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ขอความยินยอม จากผู้ฟ้องคดี อันเป็นการผิดคำมั่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เคยให้ไว้ต่อผู้ฟ้องคดีว่าจะไม่จำนำ ที่ดินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินดังกล่าว ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับอายุที่ดินดังกล่าว และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย อ. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ปรากฏข้อความระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้คำมั่นกับผู้ฟ้องคดีว่าจะไม่ขาย ขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนองเพิ่มเติม หรือจำนองลำดับสอง หรือทำนิติกรรมใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวม ๔๖ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๕๘๕ ไร่ จังหวัดระยอง โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี และ/หรือนาย ก. หรือจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และ/หรือบริษัท ป. จะได้ชำระหนี้ให้กับผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ นาย อ. ยังได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ โอนใบหุ้น (ชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวม ๕๖๒,๐๐๐ หุ้น ให้แก่นาย ก. โดยยอมขาดสิทธิจากการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และตกลงจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนผู้ถือหุ้น และ/หรือขอยกใบหุ้นใหม่ให้กับนาย ก. และให้สิทธิแก่นาย ก. สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ทันทีเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปชำระหนี้ที่บริษัท ป. จำเลยที่ ๑ ในคดีแพ่งดังกล่าวค้างชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคำมั่นฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกันความเสียหายไว้กับผู้ฟ้องคดี และ/หรือนาย ก. หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีและ/หรือนาย ก. เรียกค่าเสียหายดำเนินคดีแพ่ง และ/หรืออาญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตามกฎหมาย คำมั่นดังกล่าวจึงเป็นนิติกรรมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แสดงเจตนาต่อผู้ฟ้องคดีที่จะผูกพันตนตามคำมั่นว่าจะไม่ขาย ขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนองเพิ่มเติม หรือจำนองลำดับสอง หรือทำนิติกรรมใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินตามโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. จำนวน ๔๖ แปลง โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี และ/หรือนาย ก. หรือจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และ/หรือบริษัท ป. จะได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วนแล้ว หากมีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำการใด ๆ ผิดไปจากคำมั่น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธินำคดีไปฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติตามคำมั่นนั้นได้ ประกอบกับในคำมั่นไม่ปรากฏข้อความที่แสดงให้เห็นได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๔๖ แปลง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า คำมั่นจะไม่จำหน่ายที่ดินฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการระงับหรืองดเว้นการดำเนินนิติกรรมใด ๆ ในที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๔๖ แปลง เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการได้รับชำระหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น เนื่องจากหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำที่ดินดังกล่าวไปขาย ขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนองเพิ่มเติม หรือจำนองลำดับสอง หรือทำนิติกรรมใด ๆ



เพิ่มเติมกับบุคคลภายนอกจะมีผลทำให้ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ น้อยลงและส่งผลต่อมูลค่าหุ้นที่นาย อ. ได้อโอนให้กับนาย ก. ตามหนังสือสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อนำไปขายชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มีวัตถุประสงค์จะนำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ คำมั่นฉบับนี้จึงมิได้มีผลบังคับกับที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๔๖ แปลง ที่ผู้ฟ้องคดีขออายัดไว้โดยตรง ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำขออายัดที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จำหน่ายที่ดินที่ขออายัดไว้เพื่อไปดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลให้คำมั่นมีผลต่อไป มิได้ประสงค์จะขออายัดที่ดินไว้เพื่อไปฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามมาตรา ๘๓^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำขออายัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๖/๒๕๖๑)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจะสิ้นสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ต่อเมื่อมีการถอนสภาพโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่มีฐานะ

^{๓๖} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘๓ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นำมาแสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้ มีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอายัด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการอายัดสิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ้ำในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้

ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จำเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ



เทียบเท่ากับพระราชกฤษฎีกา จะระบุให้จัดตั้งนิคมสหกรณ์ขึ้นโดยแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายประกาศครอบคลุมที่สาธารณประโยชน์ด้วย แต่ข้อความในประกาศมิได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าให้มีผลเป็นการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ กรณีจึงต้องถือว่าที่ดินดังกล่าวยังมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งนายอำเภอท้องที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันตามมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่นำที่ดินแปลงดังกล่าวมาออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนได้มีที่พึ่งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินของตนเอง โดยที่ดินที่นำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า กรมส่งเสริมสหกรณ์และหัวหน้านิคมสหกรณ์จึงไม่สามารถนำที่ดินที่มีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาจัดสรรให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในที่ดินบริเวณท้องที่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๕ โดยใช้ชื่อว่านิคมสหกรณ์สระแก้ว กำหนดตำบลสระแก้วได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) เพื่อขอให้นำที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงมีหนังสือถึงกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ผ่านสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แจ้งความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน ซึ่งเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ประกาศการออก น.ส.ล. เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่าถ้าผู้ใดจะคัดค้านการออก น.ส.ล. ในที่ดินแปลงนี้ ให้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้ออก น.ส.ล. ในที่ดินดังกล่าว



แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์สระแก้วได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกถอน น.ส.ล. ดังกล่าวบางส่วน โดยอ้างว่าออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดครอบครองทำประโยชน์ รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอน น.ส.ล. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แจ้งว่าการออก น.ส.ล. ข้างต้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่าที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์สระแก้วซึ่งเป็นที่ดินของรัฐที่ต้องนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด รวมทั้งเห็นว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และหัวหน้านิคมสหกรณ์สระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ดำเนินการรังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส.ล. ฉบับพิพาท รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์สระแก้วให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทางราชการได้เคยร้องทุกข์กล่าวโทษราษฎรหลายรายในข้อหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน ซึ่งศาลจังหวัดกบินทร์บุรีได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ โทษจำคุกให้รอไว้ ๒ ปี และให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีคำสั่งให้กำหนดทุกตำบลเร่งสำรวจที่สาธารณะประจำตำบลและหมู่บ้าน แล้วให้ดำเนินการปักหลักแสดงแนวเขตให้ชัดเจน และจัดทำแผนป้ายแสดงข้อความว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งให้ทำแผนที่สังเขปแสดงที่ดินและเนื้อที่ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เพื่อดำเนินการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดินให้ถูกต้องต่อไป โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านด้วย คณะกรรมการที่เป็นราษฎรในพื้นที่ได้ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านสอดคล้องกันว่า มีสภาพเป็นป่าละเมาะและทุ่งหญ้า ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับเป็นที่เลี้ยงสัตว์มาประมาณ ๔๐ ปี ซึ่งถูกต้องตรงกับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีกลุ่มผู้คัดค้านจำนวน ๗ คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมที่ดินและองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดสระแก้วเพื่อขอให้เพิกถอน น.ส.ล. ดังกล่าว คดีถึงที่สุดโดยศาลจังหวัดสระแก้ววินิจฉัยว่าที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสามารถออก น.ส.ล. ได้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อพิจารณาจากรูปแผนที่วิวาทซึ่งศาลจังหวัดสระแก้วมีคำสั่งให้โจทก์และจำเลยจัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล ก็พบว่าโจทก์ทั้งเจ็ดมีตำแหน่งที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือติดต่อกับผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งตำแหน่งที่ดินอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน กรณีจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่าที่ดินพิพาท



เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนในตำบลสระขวัญเคยใช้เป็นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่อดีต จึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยสภาพการใช้ไม่จำเป็นต้องมีพระราชกฤษฎีกาสงวนหวงห้ามหรือมีเอกสารของทางราชการกำหนดให้เป็น ที่สาธารณประโยชน์ และจะไม่สิ้นสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปโดยการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามสภาพนั้น แต่จะสิ้นสภาพไปเมื่อมีการถอนสภาพโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ วรยศอง^{๓๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น แม้ว่าประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่มีฐานะเทียบเท่ากับพระราชกฤษฎีกา จะระบุให้จัดตั้งนิคมสหกรณ์สระแก้วขึ้นภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายประกาศเฉพาะในส่วนที่เป็นที่ดินของรัฐ โดยในแผนที่ครอบคลุมที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านด้วย แต่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมิได้บัญญัติโดยชัดแจ้งว่าให้มีผลเป็นการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ จึงต้องถือว่าที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่านยังมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันตามมาตรา ๑๒๒^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

^{๓๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

^{๓๘} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒๒ ที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษาอย่าให้ผู้ใดแยกกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว



ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่นำที่ดินแปลงดังกล่าวมาออก น.ส.ล. ได้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อแสดงความประสงค์ขอรังวัดออก น.ส.ล. ในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีผู้ปกครองท้องที่เป็นผู้นำทำการรังวัด พร้อมทั้งมีราษฎรผู้สูงอายุให้ถ้อยคำรับรองว่าการรังวัดปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามสภาพแนวเขตที่ได้สงวนหวงห้ามไว้แต่เดิมจริง มิได้รังวัดรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น ประกอบกับในวันรังวัดตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ได้ให้ถ้อยคำรับรองว่าแนวเขตที่ดินที่ทำการรังวัดนั้นถูกต้อง มิได้รังวัดรุกล้ำแนวเขตที่ดินของนิคมสหกรณ์สระแก้ว และตัวแทนของป่าไม้เขตปราจีนบุรีได้ให้ถ้อยคำรับรองว่าแนวเขตที่ดินถูกต้องตามทะเบียนเดิม หลังจากที่ได้ประกาศการออก น.ส.ล. ครบระยะเวลา ๓๐ วัน ก็ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้ออก น.ส.ล. ในที่ดินแปลงดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าการพิจารณาดำเนินการออก น.ส.ล. ในที่ดินแปลงพิพาทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๑^{๓๙} และข้อ ๒^{๔๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๘๕๓/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแล้ว

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนได้มีที่พึ่งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ในที่ดินของตนเอง โดยที่ดินที่นำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมีใช้

^{๓๙-๔๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ ทบวงการเมืองผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะประสงค์จะให้หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสำหรับที่ดินแปลงใด ให้แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี

ข้อ ๒ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๑ แล้ว ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทำแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ประชาชนทราบมีกำหนดสามสิบวัน โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่หรือที่ทำการเขตหนึ่งฉบับ ที่ทำการกำนันหนึ่งฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและกำหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป ถ้ามีผู้คัดค้านให้อธิบดีรอการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่สิทธิในที่ดินนั้น



สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินสงวนหวงห้าม หรือหากเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่สงวนหวงห้ามก็ต้องดำเนินการถอนสภาพ หรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรืออาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐^{๔๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อนนำไปจัดให้แก่ประชาชน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดครอบครองทำประโยชน์มีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐^๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่การดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีอำนาจหน้าที่ดินแปลงดังกล่าวมาออก น.ส.ล. ได้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง ยังปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด้านออกจากแนวเขต นิคมสหกรณ์สระแก้วแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการ ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ทุ่งด้านและไม่สามารถนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ มิได้นำที่ดินพิพาทมาจัดสรรให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๘๕/๒๕๖๑)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่มีผู้ยื่นคัดค้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดินโดยอ้างว่าเป็นการออกผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั้น ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ ของปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัย ให้เป็นที่ยุติว่าเป็นการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

^{๔๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐^๔ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจ แห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

โดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่จะต้องเพิกถอนตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ ซึ่งแม้ระเบียบดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะต้องดำเนินการดังกล่าวเอาไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็ควรดำเนินการตรวจสอบและมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน อำเภอโยธธร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองโยธธร จังหวัดโยธธร มีชื่อนาย ส. ปู่ของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งการครอบครอง โดยผู้ฟ้องคดีได้นำ ส.ค. ๑ ดังกล่าวไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดโยธธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตป่าห้วยปอซึ่งปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโยธธรจึงมีหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดโยธธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม่ ผลการตรวจสอบปรากฏว่ายังไม่มีการจัดที่ดินแปลงนี้ให้แก่เกษตรกรรายใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าไม่คัดค้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๓๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) เลขที่ ๓๙๔๗ ให้แก่นาย จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งตนเห็นว่าที่ดินที่นำมาออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๕ เช่นกัน โดยเป็นส่วนที่ได้ตกทอดมรดกมาเป็นของนาย ค. พี่ชายของผู้ฟ้องคดี และนาย ค. ได้ขายให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้านการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นัดผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นพยานเอกสารและนำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่จนล่วงพ้นไปเป็นระยะเวลานาน ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ออกให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในเวลาที่ศาลกำหนด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติว่า การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว เป็นการออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเพิกถอนตามข้อ ๑๐ (๒) ^{๔๒} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ ซึ่งแม้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ แต่การตรวจสอบและมีคำวินิจฉัยตามคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีก็ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือคัดค้านการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ฟ้องคดี เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว และโดยที่เอกสารเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถค้นหาและตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรได้รับหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพบเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเจรจาหาข้อยุติ พร้อมทั้งให้นำพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดินจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รวม ๕๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรที่จะต้องค้นหาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีเพียงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่นำพยานบุคคลมาพบเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ฟ้องคดีแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะยื่นเอกสารภายใน ๓๐ วัน กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่อาจวินิจฉัยเรื่องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีได้ในช่วงเวลา ๕๓ วัน นั้น

^{๔๒} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก่ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทน หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๐ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒๓๒

๒๓๒

(๒) เมื่อปรากฏว่า หนังสืออนุญาตออกโดยผิดพลาด

๒๓๒

๑๓๒



เนื่องจากยังไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานในส่วนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ที่ไม่ได้นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ครบถ้วน โดยเพียงส่งพยานเอกสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ และนำพยานบุคคล มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือได้ว่า ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งได้รับฟังพยานเอกสารและพยานบุคคลของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นระยะเวลา ๘๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีระยะเวลาอีก ๑๐ วัน ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พยานเอกสารและพยานบุคคลของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วพิจารณา หาข้อยุติว่า ที่ดินที่ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ใครเป็นผู้ครอบครองที่ดิน ที่จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๘ (๑)^{๔๓} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือหากเห็นว่า พยานเอกสารและพยานบุคคลที่รวบรวมไว้ยังไม่เพียงพอ ประกอบการพิจารณา ก็จะต้องรีบดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อจะได้นำมา ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินการ ดังกล่าวจนระยะเวลาได้ล่วงเลยมาถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครองชั้นต้นรวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๗๐ วัน และนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีจนถึง ปัจจุบันรวมระยะเวลา ๙ ปีเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อมีคำวินิจฉัยและแจ้งคำวินิจฉัยไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่มีเหตุอันควร กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๕ โดยดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก่ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

^{๔๓} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก เกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๘ เกษตรกรผู้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินที่นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นผู้ทำกินในที่ดินนั้น



พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๖๐๖/๒๕๔๐ เรื่อง กำหนดแบบและขั้นตอนการออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกไปแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด และแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙/๒๕๖๒)

เมื่อกริยาของผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโดยการตกทอดทางมรดกเป็นลำดับแรก สละสิทธิในการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉพาะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นเกษตรกร ซึ่งในกรณีที่มีบุตรโดยชอบด้วย กฎหมายที่เป็นเกษตรกรหลายคนขอรับมรดกสิทธิ และบุตรเหล่านั้นได้ตกลงกันแล้วว่า จะให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับสิทธิในที่ดินส่วนใด พร้อมทั้งยื่นเป็นหนังสือแจ้งต่อสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีอำนาจหน้าที่ ต้องพิจารณาแบ่งแยกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินให้แก่บรรดาทายาทดังกล่าว ตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ แต่กลับ ออกประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เป็นเกษตรกรเพียงรายใดรายหนึ่งเต็มทั้งแปลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคัดค้านการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จึงเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็น การออกประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์เกินกว่าส่วนที่บุคคลนั้น จะได้รับมรดก และแม้ครบกกำหนดตามประกาศแล้วจะไม่มีผู้ใดคัดค้านการขอรับมรดก ก็มีอาจถือได้ว่าบรรดาทายาทโดยธรรมคนอื่น ๆ ที่เป็นเกษตรกรสละสิทธิการรับมรดกสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของนาย อ. และนาง ท. มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม ๙ คน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา) ได้ออกหนังสืออนุญาต



ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เลขที่ ๒๔๑๕ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา ให้แก่นาย อ. และเมื่อนาย อ. ถึงแก่ความตาย ภริยาและบุตรของนาย อ. รวม ๑๐ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ได้จัดทำหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๒ โดยมีเนื้อหาระบุว่า นาง ท. ซึ่งเป็นภริยาของนาย อ. และเป็นมารดาของผู้ฟ้องคดี และนาย ส. ซึ่งเป็นบุตรคนหนึ่งของนาย อ. ขอสละสิทธิในการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๒๔๑๕ ส่วนทายาทที่เหลืออีก ๘ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดี ขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามสัดส่วนที่กำหนดในแผนที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. นครราชสีมาได้รับเรื่องไว้แล้ว ต่อมา นาย ป. ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาทายาท ๘ คน ที่ขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ได้ยื่นแบบรับมรดกที่ดินซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ ต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอรับมรดกที่ดินพิพาทเพิ่มจำนวนเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย อ. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขอรับมรดกที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำคัดค้านการขอรับมรดกสิทธิดังกล่าว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ มีคำสั่งอนุญาตให้นาย ป. เป็นผู้ได้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๒๔๑๕ เพิ่มเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา ซึ่งต่อมานาย ป. ได้มีคำขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งหมดให้แก่นาย พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อนาย อ. ได้ถึงแก่ความตาย สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๔^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

^{๔๔} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๓๔ ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

